

Reagrupación Familiar: Plazos de Resolución y Cuánto Tarda en 2026

El proceso completo puede tardar entre 4 y 8 meses. Desglose fase por fase: el plazo legal de resolución, qué significa el silencio administrativo en este trámite y qué hacer si se te pasa.

LECTURA DE 7 MIN · ÁREA: TRÁMITES & EXTRANJERÍA · MAIASESORIA.ES

El proceso completo de reagrupación familiar, desde que presentas la solicitud en España hasta que tu familiar tiene la TIE en la mano, suele tardar entre 4 y 8 meses. Se divide en dos fases con plazos distintos: la resolución de tu autorización como reagrupante en España, que tiene un plazo legal de 3 meses, y el visado consular de tu familiar en el extranjero, que depende del país y puede añadir desde unas semanas hasta varios meses más.

Fase 1: resolución de la autorización en España (3 meses)

Una vez presentas la solicitud completa (formulario EX-02, documentación e informe de vivienda favorable) en la Oficina de Extranjería de tu provincia, la Administración dispone de un **plazo máximo legal de 3 meses** para resolver, contados desde el registro de la solicitud completa.

Antes de llegar a esta fase, el informe de adecuación de vivienda, que emite el ayuntamiento o la comunidad autónoma, suele tardar entre 15 y 45 días hábiles según la administración, y es requisito para poder presentar la solicitud. Si no contestan en 30 días, en muchos territorios opera el silencio positivo para este informe concreto, pero conviene confirmarlo con la administración local, porque el criterio varía por comunidad.

Qué pasa si no responden en 3 meses: el silencio negativo

En la reagrupación familiar, el silencio administrativo es **negativo**. Si pasan los 3 meses sin resolución expresa, la solicitud se entiende **desestimada**, no concedida. Esto es distinto de otros procedimientos de extranjería donde el silencio sí juega a favor del solicitante: aquí no, pasado el plazo sin respuesta, tienes que actuar tú.

Si se cumplen los 3 meses sin respuesta: recurso de reposición ante la Delegación del Gobierno (plazo de 1 mes), o vía contencioso-administrativa ante el Juzgado (plazo de 2 meses). Ambas rutas defienden el expediente activamente.

Fase 2: el visado consular del familiar (1 a varios meses)

Si la resolución es favorable, se notifica tanto a ti en España como al Consulado español del país donde reside tu familiar.

- Tu familiar dispone de un plazo de hasta **2 meses** para solicitar el visado de reagrupación en el Consulado.
- El tiempo real de espera depende muchísimo del país: consulados con alta demanda pueden tener listas de espera de varios meses adicionales.

Fase 3: entrada en España y solicitud de la TIE (1 mes)

1. Entrar en España dentro del plazo de validez del visado.
2. Solicitar personalmente la TIE, con cita previa de toma de huellas, en el plazo de 1 mes desde la entrada.

La autorización de residencia por reagrupación familiar habilita automáticamente para trabajar, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin trámite adicional.

Por qué el proceso se alarga en la práctica

- Ingresos que superan el umbral del IPREM en la cifra agregada, pero con trayectoria demasiado corta o irregular.
- Informe de vivienda desactualizado o que no se corresponde con el número de personas.
- Documentación del familiar sin legalizar, apostillar o traducir correctamente.
- Errores en el pago o el código de la tasa del modelo 790.

Cómo acortar los plazos en la práctica

- Solicita el informe de vivienda adecuada con antelación, antes del resto de documentación.
- Reúne los justificantes de ingresos de los últimos 6-12 meses antes de presentar la solicitud.
- Legaliza y traduce la documentación del familiar en paralelo a la tramitación en España.
- Marca en el calendario la fecha exacta en la que se cumplen los 3 meses desde el registro.

Errores frecuentes

- Asumir que pasar los 3 meses sin respuesta significa aprobación: es justo al revés.
- No guardar el justificante de registro de la solicitud.
- Dejar pasar el plazo de 1 o 2 meses para recurrir tras un silencio negativo.
- No informarse de los tiempos de espera del consulado concreto.
- Empezar a preparar la documentación del familiar solo tras la resolución favorable.

¿Quieres saber cuánto tardará tu caso concreto?

Revisamos tu expediente, calculamos plazos reales y nos anticipamos a los puntos que suelen generar retrasos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en total el proceso de reagrupación familiar?

Entre 4 y 8 meses en total, sumando los 3 meses de plazo legal para la resolución en España, el tiempo del visado consular y los trámites de entrada y TIE.

¿Qué pasa si Extranjería no responde en 3 meses?

Se aplica silencio administrativo negativo: la solicitud se entiende denegada. Hay que estar atento al plazo y preparado para recurrir si hace falta.

¿El silencio administrativo en reagrupación es positivo o negativo?

Es negativo. Si pasan 3 meses sin resolución expresa, se entiende desestimada la solicitud.

¿Cuánto tarda el familiar en conseguir el visado una vez aprobada la reagrupación?

Dispone de hasta 2 meses para solicitarlo en el Consulado, pero el tiempo real depende de la lista de espera de cada consulado.

¿Qué puedo hacer si llevo más de 3 meses esperando respuesta?

Puedes interponer un recurso de reposición ante la Delegación del Gobierno en el plazo de un mes, o acudir a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.

Conclusión

El dato que más sorprende a las familias no es el plazo legal en sí, sino que el silencio juegue en contra: si pasan 3 meses sin noticias, hay que actuar, no esperar más. Calcular bien los tiempos evita sorpresas y permite planificar con realismo cuándo podrá reunirse la familia.

Si quieres una estimación de plazos ajustada a tu caso concreto, o necesitas ayuda si ya se ha cumplido el plazo de 3 meses sin respuesta, una asesoría puede revisar tu expediente y valorar si conviene recurrir.